



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 13 del 05/02/2026

OGGETTO: INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DA HERA COMM S.P.A. AVVERSO LA SENTENZA CIVILE N. 569/2025 INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **cinque**, del mese di **febbraio**, alle ore **13:00**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. Intervengono:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICESINDACO	Presente		
BIANCARDI LUIGI	ASSESSORE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente		
CERBONE SANTINA	ASSESSORE	Presente		

Tot. **5** Tot. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **II Vice Segretario Comunale, Avv. Massimiliano Sorriento**.

Il **SINDACO Dott. Vincenzo Biancardi**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Con VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Autorizzare il Comune di Avella e per esso il suo Legale rappresentante, alla costituzione nel giudizio in appello innanzi la Corte di Appello di Napoli a seguito di atto di appello notificato in data 27.10.2025 al difensore costituito del Comune di Avella da parte della società HERA COMM S.p.A., in p.l.r.p.t., avverso la sentenza n. 569/2025 resa dal Tribunale Civile di Avellino nel giudizio civile recante R.G. n. 5139/2020;
2. Demandare alla sfera gestionale l'adozione degli atti di conferimento dell'incarico legale in favore dell'Avv. Emanuele Litto, del Foro di Avellino, con studio legale sito al Corso G. Garibaldi n. 22/A in Baiano (Prov. AV), quale difensore costituito nel giudizio di primo grado, con ampia facoltà in capo al Professionista di proporre anche eventuali domande incidentali;
3. Precisare che la spesa derivante dall'esecuzione del presente atto è da imputarsi a carico del bilancio pluriennale armonizzato 2025/2027, annualità 2026, nei limiti consentiti per l'esercizio provvisorio e tenuto conto della infrazionabilità della spesa;
4. Eleggere domicilio presso lo studio del Professionista incaricato o nel luogo ove per la natura della causa dovesse essere necessario incardinare il giudizio, incaricando a tal fine il Sindaco di rilasciare mandato per il suddetto giudizio;
5. Dichiarare con separata votazione unanime, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DA HERA COMM S.P.A. AVVERSO LA SENTENZA CIVILE N. 569/2025 INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Vista l'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge n. 241/1990;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto sindacale n. 1/2026 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Visto l'atto di citazione in appello - separato atto procedimentale rispetto a quello proposto da BFF Bank S.p.A., notificato a mezzo pec in data 27.10.2025 al difensore costituito del Comune di Avella da parte della società HERA COMM S.p.A., in p.l.r.p.t., avverso la sentenza n. 569/2025 resa dal Tribunale Civile di Avellino nel giudizio civile recante R.G. n. 5139/2020 in data 09.04.2025, non notificata;

Vista la comunicazione a mezzo pec del 01.12.2025 inviata al Comune di Avella dall'Avv. Emanuele Litto circa la pendenza del suindicato giudizio ed acquisita in pari data al protocollo n. 13323;

Ritenuto dovere tutelare le ragioni difensive di questo Ente, autorizzando la costituzione in giudizio nella fase di gravame innanzi la Corte di Appello Civile di Napoli, con incarico al Professionista costituito nel giudizio di primo grado, nella specie, all'Avv. Emanuele Litto, del Foro di Avellino, con studio legale sito al Corso G. Garibaldi n. 22/A in Baiano (Prov. AV) – pec: emanuele.litto@avvocatiavellinopec.it, tenuto conto dell'esito favorevole del giudizio di primo grado e della conoscenza della fattispecie oggetto della vertenza *de qua*;

Visto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ex D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Tenuto conto della disciplina di regolazione emanata dall'ANAC con Linee guida n.12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24.10.2018;

Considerato che il vigente art. 2233 del Codice Civile prevede che sono nulli i patti conclusi tra Avvocati ed i loro clienti che stabiliscono compensi se non redatti in forma scritta;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi dei presenti, espressi nelle forme di legge;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Autorizzare il Comune di Avella e per esso il suo Legale rappresentante, alla costituzione nel giudizio in appello innanzi la Corte di Appello di Napoli a seguito di atto di appello notificato in data 27.10.2025 al difensore costituito del Comune di Avella da parte della società HERA COMM S.p.A., in p.l.r.p.t., avverso la sentenza n. 569/2025 resa dal Tribunale Civile di Avellino nel giudizio civile recante R.G. n. 5139/2020;
2. Demandare alla sfera gestionale l'adozione degli atti di conferimento dell'incarico legale in favore dell'Avv.

Emanuele Litto, del Foro di Avellino, con studio legale sito al Corso G. Garibaldi n. 22/A in Baiano (Prov. AV), quale difensore costituito nel giudizio di primo grado, con ampia facoltà in capo al Professionista di proporre anche eventuali domande incidentali;

3. Precisare che la spesa derivante dall'esecuzione del presente atto è da imputarsi a carico del bilancio pluriennale armonizzato 2025/2027, annualità 2026, nei limiti consentiti per l'esercizio provvisorio e tenuto conto della infrazionabilità della spesa;
4. Eleggere domicilio presso lo studio del Professionista incaricato o nel luogo ove per la natura della causa dovesse essere necessario incardinare il giudizio, incaricando a tal fine il Sindaco di rilasciare mandato per il suddetto giudizio;
5. Dichiarare con separata votazione unanime, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 *bis* del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 04/02/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 04/02/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

SINDACO
f.to Dott. Vincenzo Biancardi

Il Vice Segretario Comunale
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/02/2026 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 05/02/2026

Il Vice Segretario Comunale
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

Il Vice Segretario Comunale
f.to Avv. Massimiliano Sorriento